



訴願決定書

案 號： 1143051259

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 12 月 17 日

發文字號： 新北府訴決字第 1141934721 號

相關法條： 訴願法 第 81 條

行政罰法 第 27 條

建築法 第 2、77、91-1 條

新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點 第 4 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1143051259 號

訴願人 劉○鑫即劉○鑫建築師事務所

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷。

事 實

緣訴願人受託辦理位於本市○○區○○路 291 號 2 樓建築物（三○旅社，下稱系爭建築物）之民國（下同）111 年度建築物公共安全簽證及申報作業，訴願人於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛號申報，並經原處分機關於 111 年 7 月 5 日以發文字號 111-K004423-01 申報結果通知書略以：查核合格，予以備查在案。經原處分機關於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查檢查結果：「防火區劃-防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，惟原簽證檢查內容：「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，原處分機關遂依新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款、建築法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6 之規定，以 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書（下稱系爭處分書）裁處訴願人新臺幣（下同）6 萬元罰鍰。訴願人不服，於 114 年 8 月 1 日（原處分機關收文日）提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：原處分機關於 114 年 7 月 4 日做成原處分距訴願人申報掛號 111 年 6 月 9 日「申報簽證不實」已逾 3 年；原處分機關 112 年 7 月 4 日派員至系爭建築物複查，該建物常有不特定人士使用及出入，訴願人並無隨時且全面為該場所適法性負責；原處分機關未提出該防火門係於 111 年申報完成後被拆除更換之可能具體證據，懇請撤回處分等語。
- 二、答辯意旨略謂：查訴願人受託辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，原簽證檢查內容「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」部分，前經原處分機關 112 年 7 月 4 日派員至現場檢查結果「防火區劃-防火

區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，案經原處分機關 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議討論結果略以：「一、依使用執照竣工圖所示旅館內走廊連接室外安全梯設有乙種防火門，次依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，陳述理由不同意。二、本案缺失依『新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點』四（四）『申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。』罰鍰辦理。」。依「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點」第 4 點第 4 款規定，訴願人辦理建築物 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，原處分機關爰依同法第 91 條之 1 第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準規定，處訴願人 6 萬元罰鍰，應屬允當等語。

理 由

- 一、按建築法第 2 條：「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」，本府 104 年 10 月 5 日新北府工建字第 1041856028 號公告：「主旨：本府關於建築法除違章建築處理事項外，所定主管機關權限劃分予本府工務局執行，並廢止本府 100 年 1 月 19 日北府工建字第 1000054371 號關於權限劃分之公告，均溯自 104 年 7 月 24 日生效。」。準此，本案原處分機關為有權限處分機關，合先敘明。
- 二、次按建築法第 77 條第 3 項及第 4 項規定：「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同（第 3 項）。前項檢查簽證結果，主管建築機關得隨時派員或定期會同各有關機關複查（第 4 項）。」、第 91 條之 1 第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築師、專業技師、專業機構或人員、專業技術人員、檢查員或實施機械遊樂設施安全檢查人員新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰：一、辦理第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實者。」。
- 三、再按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第 5 條規定：「防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期，如附表 1。」，其附表 1（摘錄）如下：
- 四、末按新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款規定：「受託機構人員，經查有下列情形者，本局應依建築法第 91 條之 1 第 1 款規定處以罰鍰，並副知中央主管建築機關：（四）申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。」，新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 10 之規定。」。
- 五、卷查訴願人受託辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全簽證及申報作業，訴願人於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛申報，並經原處分機關於 111 年 7 月 5 日以發文字號 111-K004423-01 申報結果通知書略以：查核合格，予以備查在案。經原處分機關於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查檢查結果：「防火區劃-防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，惟原簽證檢查內容：「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，此有 112 年 7 月 4 日建築物公

共安全檢查簽證申報「防火避難設施類」複查情形紀錄表、現場照片及系爭建築物 111 年檢查申報案之檢查報告書等影本附卷可稽，並經原處分機關於 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定與懲處」專案小組會議決議，認定訴願人確有簽證不實之情事，原處分機關依法裁處，揆諸首揭條文規定，固非無據。

六、惟按行政罰法第 27 條第 1 項及第 2 項規定：「行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅（第 1 項）。前項期間，自違反行政法上義務之行為終了時起算。…（第 2 項）。」，揆諸該條文之立法理由略以：「本條係有關行政罰裁處權時效之規定。按行政罰裁處權之行使與否，不宜懸之過久，而使處罰關係處於不確定狀態，影響人民權益，惟亦不宜過短，以免對社會秩序之維護有所影響，爰於第 1 項定其消滅時效為 3 年。第 2 項就時效之起算點加以明定，以杜紛爭。」，是立法者業已明白揭示，行政法上之違法行為於 3 年裁處權時效經過後即不具有可裁罰性，且就時效起算點加以明定。查本案訴願人於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛號辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全簽證及申報作業，並經原處分機關 111 年 7 月 5 日以發文字號 111-K004423-01 申報結果通知書略以：查核合格，予以備查，後原處分機關於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，複查結果與原簽證檢查內容不符，訴願人涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實。是訴願人辦理公共安全簽證及申報於 111 年 6 月 9 日申報不實違法行為成立，本案裁處權日期應自 111 年 6 月 9 日起算，然原處分機關遲至 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定與懲處」專案小組會議加以認定本案違規情事，並原處分機關於 114 年 7 月 4 日作成系爭處分書，於 114 年 7 月 9 日合法送達，距訴願人違規日期顯已逾行政罰法第 27 條第 1 項規定之 3 年裁處權時效，是原處分機關所為之處分於法有違，爰將原處分撤銷，以符法制。

七、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦
委員 陳立夫
委員 張文郁
委員 蔡進良
委員 黃源銘
委員 劉宗德
委員 景玉鳳
委員 王藹芸
委員 李永裕
委員 羅承宗
委員 董鈺琪
委員 林泳玲
委員 唐美芝

中華民國 114 年 12 月 17 日

相關圖表：附表 1（摘錄）.PDF

相關圖表：附表 6（摘錄）.PDF